صحن دار أو نحو خان بابه مفتوح لا بفعله ومن أقر بعقوبة لله فللقاضي تعريض برجوع (١١٦) ولا قطع الا بطلب فلو أقر بسرقة لغائب لم يقطع حالا أو بزنا بأمته حد حالا

(فصل) تثبت السرقة بعدلين ورد رجلين وباقرار بتفصيل فيهما وقبل رجوع مقر لقطع و يثبت برجل وامرأتين المال فقط وعلى السارق رد ما سرق أو بدله وتقطع يده اليمنى ولو معيبة أو سرق مرارا فان عاد فرجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى من كوع وكعب ثم عزر وسن غمس محل قطعه بدهن مغلى لمصلحته مؤنته عليه ولو سرق فسقطت يمناه سقط القطع

(باب قاطع الطريق) هو ما التزم مختار مخيف يقاوم من يبرز له بحيث يبعد غوث فمن أعان القاطع أو أخاف الطريق بلا أخذ نصاب وقتل عزر أو بأخذ نصاب بلا شبهة من حرز قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فان عاد فعكسه أو يقتل قتل حتما أو وأخذ نصاب قتل ثم صلب ثلاثة حتما ثم ينزل فان خيف تغيره قبلها أنزل والمغلب في قتله معنى القود فلا يقتل بغير كفء ولو مات فدية و يقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات ولو عفا وليه بمال وجب وقتل حدا وتراعى المماثلة ولا يحتم غير قتل وصلب وتسقط بتوبة قبل القدرة عليه عقوبة تخصه

(فصل) من لزمه قتل وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم أمهل ثم قطع ثم قتل بلا مهلة فان أخر مستحق الجلد صبر الآخران حتى يستوفي أو القطع صبر مستحق القتل فان بادر وقتل عزر ولمستحق القطع دية أو عفو بات لله قدم الاخف أو ولا دمي قدم حقه ان لم يفوت حق الله أو كانا قتلا (كتاب الاشربة) كل شراب أسكر كثيره حرم تناوله ولو لتداو أو عطش أو ردريا على ما التزم تحريمه مختار عالم به و بتحريمه ولا ضرورة وحد به وان جهل الحد لا لتداو أو عطش ومستهلكا و يحقن وسعوط وحد حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط وأيد وللامام زيادة قدره وهي تعزير وحد باقراره و بشهادة رجلين أنه شرب مسكرا أو سوط العقوبة بين قضيب وعصا ورطب و يابس ويفرقه على الاعضاء ويتقي المقاتل والوجه ولا تشديد ولا تجريد ثيابه الخفيفة ولا يحد في سكره ولا في مسجد فان فعل أجزأ

(فصل) عزر لمعصية لا حد فيها ولا كفارة غالبا بنحو حبس وضرب باجتهاد امام وينقصه عن

على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الاسلام والاصح اشتراط ذكر قدرها لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب و يشترط لفظ قبول ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم صدق وفي دعوى الامان وجه و يشترط لعقدها الامام أو نائبه وعليه الاجابة اذا طلبوا الا جاسوسا نخافه ولا تعقد الا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شك كما في وقته وكذا زاعم التمسك بصحف ابراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب ولا جزية على امرأة وخنثى ومن فيه رق وصبي ومجنون فان تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم و يوم فالاصح تلفق الافاقة فاذا بلغت سنة وجبت ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه وان بذلها عقلها وقبل عليه بجزية أبيه والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب فاذا تمت سنة وهو معسر فني ذمته حتى يوسر و يمنع كل كافر من استيطان الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها وقيل له لا اقامة في طرقها لممتد ولو دخله بغير اذن الامام أخرجه وعزره ان علم أنه ممنوع فان استأذن أذن ان كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما نحتاج اليه فان كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن الا بشرط أخذ شئ منها ولا يقيم الا ثلاثة أيام و يمنع دخول حرم مكة فان كان رسولا خرج اليه الامام أو نائب يسمعه وان مرض فيه نقل وان خيف موته فان مات لم يدفن فيه فان دفن نبش وأخرج وان مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك والا نقل فان مات وتعذر نقله دفن هناك *(فصل)* أقل الجزية دينار لكل سنة و يستحب للامام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين ومن غني أربعة ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه فان أبوا فالاصح أنهم ناقضون ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا و يسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب أو في خلال سنة فقسط وفي قول لا شئ وتؤخذ باهانة فيجلس الآخذ و يقوم الذمي و يطأطئ رأسه و يحني ظهره و يضعها في الميزان و يقبض الآخذ لحيته و يضرب لهزمتيه وكله مستحب وقيل واجب فعلى الاول له توكيل مسلم بالاداء وحوالة عليه وان يضمنها (قلت) هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم و يستحب للامام اذا أمكنه أن يشرط عليهم اذا صولحوا في بلادهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية وقيل يجوز منها وتجعل على غني ومتوسط لا فقير في الاصح و يذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام والادم وقدرهما ولكل واحد كذا وعلف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم ولا يجاوز ثلاثة أيام ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللامام اجابتهم اذا رأى و يضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان ومن خمسة وعشرين بنت مخاض وعشرين دينارا دينار ومائتي درهم عشرة ومن خمس المعشرات ولو وجب بنت مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الاصح ولو كان بعض نصاب لم يجب قسط في الاظهر ثم المأخوذ جزية فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه *(فصل)* يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم وقيل ان انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع ومنعهم احداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة